

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1575/2531

นาย ผ่าน ป้อง แก้ว

โจทก์

นางสาว ทอง วัน สี หวง ษ์ ใน ฐานะ ผู้

จัดการมรดก และ ทายาท ของ

จำเลย

นาง นนม สีหวงษ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1375, มาตรา 1377, มาตรา 1378

หลังจากเจ้ามรดกถึงแก่กรรม บุตรทุกคนของเจ้ามรดกได้ตกลงขายที่ดิน  
พิพาทซึ่งเป็นที่ดินมรดกมีหลักฐาน น.ส.3ก. ให้แก่โจทก์โดยให้ ห.บุตรคนหนึ่งเป็นผู้  
ลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายในฐานะผู้ขาย โจทก์ได้ชำระเงินงวดสุดท้ายในวันทำ  
สัญญาและบุตรของเจ้ามรดกทุกคนได้มอบที่ดินพิพาทให้โจทก์เข้าครอบครองตลอด  
มาตั้งนี้ถือว่าบุตรของเจ้ามรดกทุกคนได้ขายและสละการครอบครองที่ดิน พินิจให้  
แก่โจทก์แล้วแม้ภายหลังการทำสัญญาฉบับแรกโจทก์และบุตรเจ้ามรดกบางคนจะทำ  
สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกันอีกฉบับหนึ่งโดยมีข้อความว่าจะจัดการโอนทะเบียน  
ที่ดินพิพาทให้แก่กันเมื่อทายาทได้รับมรดกที่ดินตามกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องประสงค์  
ให้มีหลักฐานทางทะเบียนภายหลังที่ได้โอนสิทธิครอบครองกันแล้วเท่านั้น จะถือว่า  
ไม่ได้สละเจตนาครอบครองหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า นางหนม สีหวงษ์ มารดาจำเลยได้กู้เงินโจทก์ 10,000 บาท ต่อมา นางหนมถึงแก่กรรม บุตรของนางหนมรวมทั้งจำเลยได้ตกลงขายที่ดินเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน อันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินซึ่งเป็นมรดกของนางหนมให้แก่โจทก์ในราคา 38,500 บาท โดยหักหนี้เงินกู้ที่นางหนมกู้จากโจทก์ 10,000 บาท โจทก์ได้ชำระราคา ส่วนที่เหลือให้แก่นายหอมสุวรรณ สีหวงษ์ บุตรของนางหนมซึ่งเป็นตัวแทนของ ทายาทนางหนมรับไปแล้วและนายหอมสุวรรณได้ทำสัญญาขายที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ แล้วโจทก์เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอด มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้ว ต่อมาจำเลยซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ จัดการมรดกของนางหนมตามคำสั่งของศาลไม่ยอมโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ จึง ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว ให้จำเลยในฐานะผู้ จัดการมรดกโอนที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ถ้าไม่โอนก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ แสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยและทายาทอื่นของนางหนมไม่เคยมอบให้ นายหอมสุวรรณเป็นตัวแทนขายที่ดินและรับเงินจากโจทก์ โจทก์เข้าครอบครองที่ดิน พินาตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดยเช่าจากนางกองสี สีหวงษ์ โจทก์จึงไม่ได้สิทธิครอบ ครอง ต่อมานางกองสีได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับโจทก์ โจทก์ไม่ยอมออกไปจากที่ดิน พินาตจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางหนมจึงฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องโจทก์และ ขับไล่โจทก์กับบริวารออกจากที่ดินพินาตห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า นางหนมกู้เงินจากโจทก์และมอบที่ดินพินาตให้ โจทก์ทำกินต่างดอกเบี้ย เมื่อนางหนมถึงแก่กรรมแล้วจำเลยและพี่น้องทุกคนได้ ตกลงขายที่ดินพินาตแก่โจทก์โดยมอบให้นายหอมสุวรรณทำสัญญาซื้อขาย รับเงินที่ เหลือและมอบที่ดินพินาตให้แก่โจทก์ตามฟ้องโจทก์จึงครอบครองที่ดินพินาตอย่าง

เป็นเจ้าของตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2522 ตลอดมา โจทก์ไม่เคยเช่าที่ดินพิพาทจาก นางกองสี ที่ดินพิพาทจึงเป็นของโจทก์ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ให้ จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางหนม สีหวงศ์โอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ หากไม่ โอนให้ถือว่าเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยและบริวารเข้า เกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทให้ยกฟ้องแย้งจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ ยกฟ้องโจทก์ และให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาท ห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้อง ต่อไป โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นของนางหนม สีห วงษ์ นางหนมมีบุตรรวม 6 คนโดยเกิดกับสามีคนแรก 3 คน คือ นางกองสี สีหวงศ์ จำเลย และนางทองพิน สีหวงศ์ และเกิดกับสามีคนหลัง 3 คน คือนายหอมสวรรค์สีห วงษ์ นายหาญ สีหวงศ์ และนางโหรี สีหวงศ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2521 นางหนมได้ ทำสัญญากู้เงินโจทก์ 10,000 บาทกำหนดชำระเงินคืนภายในวันที่ 15 มีนาคม 2522 ปรากฏตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 นางหนมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2521 นายหอมสวรรค์ ได้ทำหนังสือสัญญาขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2522 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ล.1 ในสำนวนคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 2616/2526ของศาลชั้นต้น ต่อมาวันที่ 26 เมษายน 2526 นายหอม สวรรค์นายหาญ และนางโหรี ได้ทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์อีกปรากฏตาม เอกสารหมายเลข จ.2 จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางหนมตามคำสั่งของศาลในปี พ.ศ. 2526 และได้จัดการโอนใส่ชื่อจำเลยใน น.ส.3ก. ของที่ดินซึ่งรวมทั้งที่ดินพิพาท ด้วยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางหนม ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ล.1 โจทก์เป็นฝ่าย ครอบครองที่ดินพิพาท ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่าบุตรของนางหนมทุกคนได้ตกลง ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยสละสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้ว

หรือไม่ โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานและน่านายหอมสวรรค์มาเบิกความประกอบว่า หลังจากนางหนมถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2521 แล้ว บุตรทุกคนของนางหนมได้ตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยให้นายหอมสวรรค์เป็นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทในฐานะผู้ขายตามเอกสารหมายเลข 1 ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2616/2526 ของศาลชั้นต้น โจทก์ได้ชำระเงินงวดสุดท้าย จำนวน 17,500 บาทให้ไปแล้วในวันทำสัญญาและบุตรทุกคนของนางหนมได้มอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เข้าทำประโยชน์อย่างเป็นเจ้าของยิ่งกว่านี้โจทก์ยังน่านายทองอ่อน สีหวงษ์ มาเบิกความยืนยันประกอบว่า เป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาดังกล่าวและเป็นผู้ไปนำรังวัดที่ดินพิพาทในเดือน 6 พ.ศ. 2521 ซึ่งในขณะนั้นบุตรของนางหนมไปด้วยกันทุกคน โจทก์เข้าทำประโยชน์โดยทำนาในที่ดินพิพาทในปี พ.ศ. 2522 ตลอดมาจนปัจจุบัน ศาลฎีกาเห็นว่านายทองอ่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านท้องที่ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ ไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดจึงเชื่อว่านายทองอ่อนเบิกความไปตามความจริงโดยมิได้เข้าข้างฝ่ายใด ทั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2526 นายหอมสวรรค์นายหาญ และนางโหรี บุตรของนางหนมยังได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกับโจทก์อีกปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.2 ซึ่งในสัญญาดังกล่าวมีข้อความว่าได้แสดงเจตนาขาย ทั้งสิทธิการครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นการยืนยันเจตนาเดิมที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไว้แต่แรก ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า บุตรของนางหนมทุกคนได้ขายที่ดินพิพาท และสละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้วแม้สัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.2 จะมีข้อความต่อไปว่าจะจัดการโอนทางทะเบียนที่ดินพิพาทให้แก่กันเมื่อทนายได้รับมรดกที่ดินตามกฎหมายแล้ว ก็เป็นเรื่องประสงค์ให้มีการหลักฐานทางทะเบียนภายหลังที่ได้โอนสิทธิครอบครองกันแล้วเท่านั้นจะฟังว่าไม่ได้สละเจตนาครอบครองหาได้ไม่ที่จำเลยนำสืบว่า โจทก์เช่าที่ดินพิพาทจากนางกองสีทำนานั้นเป็นแต่เพียงกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีสัญญาเช่ามาแสดง ทั้งยังปรากฏจากคำเบิกความของจำเลยว่าโจทก์เป็นคนมีฐานะดี มีเงินมากและมีนามากจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์เช่าที่ดินพิพาทจากนางกองสีทำนา

ดั่งที่จำเลยนำสืบ หลังจากนางหนมถึงแก่กรรมแล้ว ไม่มีทายาทคนใดของนางหนม  
เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า โจทก์เป็นฝ่ายครอบ  
ครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ พ.ศ. 2522 โดยเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามใบเสร็จรับเงินภาษี  
บำรุงท้องที่เอกสารหมาย จ.3, จ.4 ตลอดจนมาจนกระทั่งปัจจุบัน โจทก์ย่อมได้สิทธิ  
ครอบครองที่ดินพิพาทแล้ว พยานจำเลยที่นำสืบไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ ที่  
ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | <u>เนติบัณฑิตยสภา</u> |
| <u>แผนก</u>                 |                       |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                       |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>       |